

Règlement particulier du dispositif de Certification Qualité

Date d'application : 01/01/2019

SOMMAIRE

1. OBJET	Page 3
2. DOMAINE D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION QUALITE	Page 3
2.1 CHAMP D'APPLICATION.....	Page 3
2.2 PERIMETRE.....	Page 3
3. DEFINITIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA CERTIFICATION QUALITE	Page 3
4. INSTANCE DE DECISION POUR LA CERTIFICATION QUALITE.....	Page 4
5. TRAITEMENT DES DEMANDES DE CERTIFICATION QUALITE.....	Page 5
5.1 PREMIERE DEMANDE DE CERTIFICATION QUALITE.....	Page 5
5.2 ATTESTATION QUALITE	Page 5
5.3 CERTIFICATION ENGAGEMENT QUALITE OU MAITRISE DE LA QUALITE.....	Page 5
5.4 LA MENTION FONCTION ENTREPRISE GENERALE	Page 6
5.5 EQUIVALENCE	Page 7
6. VALIDITE DE LA CERTIFICATION QUALITE.....	Page 7
7. SUIVI ET RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION QUALITE	Page 8
8. DECISIONS DE CERTIFICATION QUALITE.....	Page 9
8.1 DECISIONS STATUEES LORS DE LA REUNION DE LA COMMISSION D'EXAMEN.....	Page 9
8.2 SUSPENSION AUTOMATIQUE ET CAS DE RETRAIT NOTIFIES PAR LE SECRETARIAT TECHNIQUE.....	Page 10
9. CERTIFICAT DE CERTIFICATION QUALITE.....	Page 11
10. APPELS ET RECLAMATIONS	Page 11
11. FRAIS DE CERTIFICATION QUALITE	Page 11

1. OBJET

Le présent règlement a pour objet de préciser les règles applicables pour la gestion des certifications de système de management de la Qualité délivrées dans le cadre du dispositif progressif de Certification Qualité de QUALIBAT. Il ne s'applique pas à la délivrance de certification ISO 9001 qui est gérée par le service CERTIBAT.

Le dispositif de certification décrit comprend 3 niveaux de reconnaissance (dénommés « Certification Qualité » dans le présent règlement) :

- L'Attestation Qualité délivrée après examen du dossier de l'entreprise ;
- La certification ENGAGEMENT QUALITE délivrée suite à un audit de l'entreprise ;
- La certification MAITRISE DE LA QUALITE délivrée suite à un audit de l'entreprise.

Le Secrétariat Technique de Certification de systèmes de management de la Qualité et de l'Environnement a en charge d'appliquer et faire appliquer le présent règlement.

2. DOMAINE D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION QUALITE

Le dispositif est exclusivement réservé aux entreprises ayant préalablement obtenu auprès de QUALIBAT une qualification professionnelle et/ou une certification métier relevant de la nomenclature QUALIBAT. Lors de sa demande de certification, l'entreprise devra préciser le domaine d'application de la Certification Qualité :

2.1 CHAMP D'APPLICATION

La Certification Qualité couvre tout ou partie des activités qualifiées ou certifiées de l'entreprise.

2.2 PERIMETRE

La Certification Qualité couvre tout ou partie des établissements qualifiés ou certifiés de l'entreprise.

3. DEFINITIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA CERTIFICATION QUALITE

Système de management de la Qualité : organisation de l'entreprise visant à obtenir la satisfaction du client.

CERTIFICATION QUALITE

Référentiel : document présentant un ensemble d'exigences à respecter.

Audit Qualité : examen méthodique par tierce partie, en vue d'évaluer de manière indépendante et impartiale la conformité du système de management de la Qualité aux exigences d'un référentiel donné et de s'assurer de sa mise en œuvre dans l'entreprise.

La Certification Qualité s'appuie sur les exigences de la norme ISO 9001 (dans la version précisée dans les référentiels).

Les règles de fonctionnement de l'organisme QUALIBAT sont définies dans le Règlement Général. Elles s'appliquent pour la Certification Qualité avec les spécificités mentionnées dans le présent règlement particulier.

4. INSTANCE DE DECISION POUR LA CERTIFICATION QUALITE

La Commission d'examen de la Certification Qualité statue à l'échelon national. Elle est composée de deux collèges représentatifs des intérêts concernés :

- Collège Utilisateurs et Intérêts Généraux : représentant les maîtres d'ouvrage publics et privés, les architectes et maîtres d'œuvre, les bureaux d'étude et de contrôle, les consommateurs, les assureurs, les experts et organismes intéressés par la certification.
- Collège Entreprises : représentant les entreprises certifiées.

La Commission est renouvelée tous les quatre ans. Les membres de Commission ont un mandat tacitement renouvelable sauf avis contraire du mandant.

A défaut de désignation de membres par les organismes sollicités, le Secrétariat Technique peut directement solliciter des membres compétents pour leur proposer de siéger à la Commission.

La Commission prend ses décisions sur la base des rapports d'audit ou des dossiers de demande d'Attestation Qualité instruits par le Secrétariat Technique.

Le rapport d'audit ou le dossier est étudié par un membre de Commission qui émet un avis formalisé sur une Fiche de présentation. Le membre de Commission expose son étude et ses conclusions à l'ensemble de la Commission d'examen qui statue sur la délivrance de la Certification Qualité.

La validité des décisions est acquise dès lors que 3 membres sont présents (soit un président de séance et deux membres de Commission).

La Commission se réunit a minima deux fois par an, le délai entre deux réunions ne devant pas excéder 6 mois.

5. TRAITEMENT DES DEMANDES DE CERTIFICATION QUALITE

L'entreprise effectue sa demande auprès du Secrétariat Technique de la Commission.

5.1 PREMIERE DEMANDE DE CERTIFICATION QUALITE

L'entreprise doit renseigner la demande de Certification Qualité qui permet d'étudier la recevabilité de la demande. En fonction de cette étude, le Secrétariat Technique oriente l'entreprise vers une Attestation Qualité ou un audit initial de certification ENGAGEMENT QUALITE ou MAITRISE DE LA QUALITE.

5.2 ATTESTATION QUALITE

L'entreprise doit constituer un dossier de forme libre qui sera présenté à la Commission d'examen après étude par le Secrétariat Technique. Le dossier doit comporter a minima le projet de l'entreprise, le plan d'actions pour la mise en place du projet Qualité selon le référentiel ENGAGEMENT QUALITE ou MAITRISE DE LA QUALITE et la demande de Certification Qualité complétée.

5.3 CERTIFICATION ENGAGEMENT QUALITE OU MAITRISE DE LA QUALITE

Un audit initial est proposé à l'entreprise par le Secrétariat Technique. Sa durée est fonction du niveau de certification et de l'effectif de l'entreprise.

Effectif	Niveau ENGAGEMENT QUALITE	Niveau MAITRISE DE LA QUALITE
< 20	0,5 JOUR	1 JOUR
$20 \leq E < 50$	1 JOUR	1 JOUR*
≥ 50	1 JOUR	1,5 JOURS

* Si l'entreprise demande la mention Fonction Entreprise Générale, la durée de l'audit sera de 1,5 jours.

Si le périmètre de la certification de l'entreprise comprend plusieurs établissements à certifier, la durée de l'audit est allongée de 0,5 jour par établissement.

L'audit est réalisé par un auditeur qualifié et évalué selon les procédures de QUALIBAT. Les auditeurs s'engagent à respecter le Code des Auditeurs établi par QUALIBAT.

CERTIFICATION QUALITE

L'entreprise a la possibilité de refuser le premier auditeur qui lui est proposé ; dans ce cas, elle doit motiver son refus dans un délai de dix jours suivant la notification de l'auditeur missionné. Un second auditeur lui sera alors proposé qui, hors motivation irréfutable, ne pourra être refusé. L'auditeur transmet à l'entreprise le plan d'audit qui fixe les modalités pratiques et le programme de l'audit. Le plan d'audit doit être signé et retourné par l'entreprise à l'auditeur.

Suite à la réalisation de l'audit, l'auditeur établit un rapport adressé sous 10 jours à l'entreprise.

Si des écarts sont identifiés par l'auditeur, l'entreprise doit apporter des réponses sur les fiches d'amélioration figurant dans le rapport d'audit. Elle indique notamment la date de mise en place prévue pour les actions correctives.

L'entreprise dispose d'un délai maximum de 3 mois à dater de l'audit pour transmettre à l'auditeur les preuves de la mise en place des actions correctives engagées.

Au plus tard à l'issue de ce délai, l'auditeur transmet son rapport d'audit au Secrétariat Technique pour présentation à la Commission d'examen.

5.4 LA MENTION FONCTION ENTREPRISE GENERALE

L'entreprise qui exerce cette fonction pour ses clients peut demander une mention à la condition de demander ou de détenir la certification MAITRISE DE LA QUALITE.

Lors de la demande de certification, l'entreprise doit transmettre au Secrétariat Technique une liste d'ouvrages réalisés en entreprise générale, en précisant le mode d'exercice : exécution ou conception & exécution. Pour chaque ouvrage, l'entreprise précise le montant du marché et le type d'ouvrage parmi les catégories suivantes :

- Maisons individuelles
- Réhabilitations courantes de logements ou bureaux
- Logements et bureaux de technicité courante
- Ouvrages de technicité complexe comme des salles blanches, des animaleries, des réhabilitations avec reprise en sous-œuvre, etc.

Ces informations sont validées suite à l'audit initial puis à chaque audit de renouvellement et seront mentionnées sur le certificat de l'entreprise.

5.5 EQUIVALENCE

Par décision du Conseil d'Administration de QUALIBAT dans sa réunion du 13/12/2005, les entreprises qualifiées détenant une certification ISO 9001 délivrée par un organisme accrédité peuvent faire une demande de certification MAITRISE DE LA QUALITE.

La certification MAITRISE DE LA QUALITE est délivrée par équivalence sans audit supplémentaire. Le domaine d'application de la certification MAITRISE DE LA QUALITE est inclus dans celui de la certification ISO 9001 détenue. La date de validité de la certification MAITRISE DE LA QUALITE est celle de la certification ISO 9001 détenue.

La certification MAITRISE DE LA QUALITE obtenue par équivalence est renouvelée sur présentation du certificat ISO 9001 en cours de validité.

6. VALIDITE DE LA CERTIFICATION QUALITE

L'Attestation Qualité est valable 18 mois maximum.

Un audit initial de Certification Qualité au niveau choisi par l'entreprise doit être réalisé et présenté à la Commission d'examen avant l'expiration de ce délai. A défaut, l'Attestation Qualité est retirée. Dans ce cas, l'entreprise ne peut plus déposer de demande d'Attestation Qualité mais peut faire une demande de certification ENGAGEMENT QUALITE ou MAITRISE DE LA QUALITE.

Les certifications ENGAGEMENT QUALITE et MAITRISE DE LA QUALITE sont délivrées pour 4 ans. Elles sont soumises à un audit de suivi obligatoire. Cet audit doit être réalisé au plus tard au 24 ième mois qui suit l'attribution de la Certification Qualité.

A défaut d'audit de suivi réalisé dans ce délai, la Certification Qualité est suspendue : l'entreprise est informée par voie de notification. La notification précise à l'entreprise le délai octroyé pour l'examen du rapport d'audit par la Commission d'examen. Si ce nouveau délai n'est pas respecté, la Commission sera fondée à retirer la Certification Qualité.

Au terme du cycle de 4 ans, un audit de renouvellement permet de valider la Certification Qualité pour un nouveau cycle de 4 ans. Si l'audit de renouvellement n'est pas réalisé au plus tard au 48 ième mois qui suit l'attribution de la Certification Qualité, la Certification Qualité est suspendue : l'entreprise est informée par voie de notification. La notification précise à l'entreprise le délai octroyé pour l'examen du rapport d'audit par la Commission d'examen. Si ce nouveau délai n'est pas respecté, la Commission sera fondée à retirer la Certification Qualité.

CERTIFICATION QUALITE

En cas de retrait de certification, si l'entreprise souhaite à nouveau être certifiée, elle devra demander un audit initial de Certification Qualité.

Les entreprises certifiées ENGAGEMENT QUALITE ou MAITRISE DE LA QUALITE ont la possibilité de demeurer au niveau détenu sans obligation d'accéder au niveau supérieur ou à la certification ISO 9001.

7. SUIVI ET RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION QUALITE

Le Secrétariat Technique propose à l'entreprise un audit de suivi ou de renouvellement de la Certification Qualité détenue a minima 4 mois avant l'échéance de l'audit. Dans la mesure du possible, l'auditeur proposé pour l'audit de suivi est l'auditeur qui a réalisé l'audit précédent et l'auditeur proposé pour l'audit de renouvellement est un auditeur différent.

Sur le cycle de 4 ans, un audit sur chantier doit être intégré dans le programme des audits.

Dans le cadre de l'audit de suivi, l'auditeur intègre dans son programme d'audit la reprise des écarts et points sensibles identifiés lors de l'audit précédent et une évaluation sur chantier.

Dans le cadre de l'audit de renouvellement, l'auditeur évalue la conformité du système Qualité et sa mise en application (notamment sur un chantier en cours si cette vérification n'a pas été faite lors de l'audit de suivi précédent).

La durée des audits est fonction du niveau de certification et de l'effectif de l'entreprise :

Durée des audits (hors cycle initial)	Niveau ENGAGEMENT QUALITE	Niveau MAITRISE DE LA QUALITE
	Effectif <20	Effectif <20
Audit de suivi	0,5 JOUR	0,5 JOUR
Audit de renouvellement	0,5 JOUR	1 JOUR
<i>Durée des audits sur un cycle de 4 ans</i>	<i>1 JOUR</i>	<i>1,5 JOURS</i>

CERTIFICATION QUALITE

Durée des audits (hors cycle initial)	Niveau ENGAGEMENT QUALITE	Niveau MAITRISE DE LA QUALITE
	20 ≤ Effectif <50	20 ≤ Effectif <50
Audit de suivi	0,5 JOUR	1 JOUR
Audit de renouvellement	1 JOUR	1 JOUR*
<i>Durée des audits sur un cycle de 4 ans</i>	<i>1,5 JOURS</i>	<i>2 JOURS</i>
	Effectif ≥ 50	Effectif ≥ 50
Audit de suivi	1 JOUR	1 JOUR
Audit de renouvellement	1 JOUR	1,5 JOUR
<i>Durée des audits sur un cycle de 4 ans</i>	<i>2 JOURS</i>	<i>2,5 JOURS</i>

* Si l'entreprise demande la mention Fonction Entreprise Générale, la durée de l'audit sera de 1,5 jours.

Si le périmètre de la certification de l'entreprise comprend plusieurs établissements à certifier, la durée de l'audit est allongée de 0,5 jour par établissement audité lors de l'audit. Sur le cycle de 4 ans, tous les établissements doivent avoir été audités.

8. DECISIONS DE CERTIFICATION QUALITE

8.1 DECISIONS STATUEES LORS DE LA REUNION DE LA COMMISSION D'EXAMEN

L'entreprise est informée de la décision de la Commission par une notification établie par le Secrétariat Technique et validée par le Président de séance.

La notification indique la nature de la décision et les motivations de la Commission, le domaine d'application de la certification et la validité de la décision.

- Attribution ou refus de l'Attestation Qualité ;
- Attribution ou refus de la Certification Qualité pour 4 ans suite à un audit initial ;
- Attribution ou retrait de la Certification Qualité suite à un audit de renouvellement ;
- Attribution sous réserve : la Commission d'examen émet une réserve à l'attribution de la Certification Qualité. La notification de décision précise à l'entreprise les modalités de levée de la réserve, et notamment le délai accordé pour le nouvel examen du dossier ;

CERTIFICATION QUALITE

- Déclassement : la Commission examinant une demande de certification au niveau MAITRISE DE LA QUALITE peut accorder le niveau de certification ENGAGEMENT QUALITE ;
- Attribution, refus ou retrait de la certification MAITRISE DE LA QUALITE par équivalence ;
- Maintien ou retrait de la Certification Qualité suite à l’audit de suivi ;
- Maintien sous réserve : la Commission d’examen émet une réserve au maintien de la Certification Qualité. La notification de décision précise à l’entreprise les modalités de levée de la réserve, et notamment le délai accordé pour le nouvel examen du dossier ;
- Retrait de la Certification Qualité si l’audit de suivi n’a pas été réalisé ;
- Retrait de la Certification Qualité si l’audit de renouvellement n’a pas été réalisé ;
- Levée des suspensions automatiques (notifiées par le Secrétaire Technique, voir §8.2) ;
- Délai et Report de la Certification Qualité : la Commission a autorité pour accorder des délais et reporter la validité d’une Certification Qualité ;
- Demande d’audit complémentaire : la Commission a la possibilité de faire cette demande afin de conforter une décision. Les frais d’audit sont à la charge de l’entreprise.

8.2 SUSPENSION AUTOMATIQUE ET CAS DE RETRAIT NOTIFIES PAR LE SECRETARIAT TECHNIQUE

L'entreprise est informée par une notification établie et validée par le Secrétaire Technique. Le Secrétariat Technique informe la Commission des suspensions automatiques et cas de retraits lors de sa prochaine réunion.

- Retrait de la Certification Qualité en cas de retrait des qualifications de l’entreprise ou en cas de cessation d’activité ;
- Retrait de la Certification Qualité à la demande écrite de l’entreprise ;
- Retrait ou transfert de la Certification Qualité dans le cadre d’une modification ou cession de l’entreprise ;
- Suspension de la Certification Qualité pour défaut de paiement des prestations d’audit (et levée de suspension à réception du règlement);
- Suspension de la Certification Qualité par équivalence en cas d’absence de certificat ISO 9001 en cours de validité ;
- Suspension de la Certification Qualité en cas d’audit de renouvellement non réalisé au 48^{ième} mois suivant l’attribution de la certification ;
- Suspension de la Certification Qualité en cas d’audit de suivi non réalisé au 24^{ième} mois suivant l’attribution de la certification ;

CERTIFICATION QUALITE

- Suspension de la Certification Qualité en cas d'audit avec écart(s) non levé(s) : si l'entreprise n'apporte pas à l'auditeur les preuves de la mise en place des actions correctives dans le délai imparti (3 mois maximum), la Certification Qualité est suspendue au terme de ce délai. L'entreprise est informée de la suspension de la Certification Qualité et de la date de la Commission d'examen qui aura à statuer sur son dossier. L'entreprise a encore la possibilité de présenter des justificatifs ou éléments utiles à la prise de décision de la Commission. Ces éléments ne pourront être pris en compte s'ils sont réceptionnés par le Secrétariat Technique moins de 8 jours avant la date de la Commission.

9. CERTIFICAT DE CERTIFICATION QUALITE

Le certificat de Certification Qualité est une annexe du certificat QUALIBAT de l'entreprise. Il est établi et mis à jour par l'agence QUALIBAT en charge du compte de l'entreprise certifiée après information par le Secrétariat Technique. Il précise le domaine d'application de la Certification Qualité et la date d'attribution ou la date du dernier renouvellement.

Les frais d'émission du certificat sont précisés dans le tarif des prestations de QUALIBAT.

10. APPELS ET RECLAMATIONS

Les dispositions du règlement général de QUALIBAT concernant les appels et les réclamations ou plaintes de tiers s'appliquent aux décisions de Certification Qualité et aux entreprises détenant une Certification Qualité.

11. FRAIS DE CERTIFICATION QUALITE

Le tarif des prestations de QUALIBAT est décidé chaque année par son Conseil d'Administration. Pour la Certification Qualité, ce tarif comprend des frais de secrétariat et d'instruction applicables aux demandes d'Attestation Qualité et de certifications ENGAGEMENT QUALITE et MAITRISE DE LA QUALITE (hors Equivalence) ainsi que des frais d'audit applicables aux demandes d'audit initial, de suivi et de renouvellement.

Les frais d'audit sont fonction de la durée de l'audit.

Le défaut de règlement de tout ou partie des prestations dues à QUALIBAT entraîne l'interruption du processus d'instruction et la suspension de la Certification Qualité pour défaut de paiement, les sommes dues étant par ailleurs mises en recouvrement.